

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นาย จตุพร นิล สุวรรณ

ผู้ร้อง

4514/2531

ป.พ.พ. มาตรา 826, มาตรา 827

ป.วิ.พ. มาตรา 55

บุคคลใดจะใช้สิทธิทางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 55 ได้ ต่อเมื่อมีกฎหมายสารบัญญัติสนับสนุนว่าเป็นกรณีจำเป็นจะต้องร้องขอต่อศาลเพื่อรับรองหรือคุ้มครองสิทธิของตนที่มีอยู่ การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งถอนมารดาผู้ร้องออกจากการเป็นตัวแทน เป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้สิทธิแก่ผู้ร้องในอันที่จะต้องใช้อำนาจศาล ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้อง

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งถอนตัวแทน และให้ตัวแทนเวนคืนหนังสือมอบอำนาจแก่ผู้ร้อง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับคำร้องผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 55 บัญญัติไว้ความว่า "...บุคคลใดจะต้องใช้อำนาจศาลบุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอำนาจได้..."บทบัญญัติดังกล่าวมิได้หมายความว่า เป็นเรื่องที่ใครต้องการจะใช้อำนาจศาลก็ใช้ได้ตามอำเภอใจ แต่เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาด้วยว่า มี

กฎหมายสารบัญญัติสนับสนุนว่าเป็นกรณีจำเป็นจะต้องมาร้องขอต่อศาลเพื่อรับรอง หรือคุ้มครองตามสิทธิของตนที่มีอยู่จึงจะใช้สิทธิทางศาลได้ เกี่ยวกับคดีนี้ ตาม คำร้องขอของผู้ร้องที่บรรยายมา พอสรุปใจความได้ว่า ผู้ร้องประสงค์จะให้ศาลชั้นต้น มีคำสั่งถอนนางจำรัส นิลสุวรรณ มารดาผู้ร้องออกจากการเป็นตัวแทน ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้สิทธิแก่ผู้ร้องในอันที่จะต้องใช้สิทธิในทางศาล ผู้ร้อง จึงไม่มีสิทธินำคดีมาให้ศาลวินิจฉัยตามคำร้องขอ ศาลล่างทั้งสองยกคำร้องขอของผู้ ร้องต้องกันมาชอบด้วยรูปคดีแล้ว"

พิพากษายืน

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>